

Honorarios Mínimos Profesionales.

Un elefante (legislativo) en la habitación

Ricardo Alvira Baeza
Dr. Arquitecto. Col. nº 13148
Dr. Ciencia Política y de la Administración

PRÓLOGO

La preocupación por la reducida cuantía de los ingresos de los arquitectos medida en relación a los elevados requerimientos de desempeño profesional y la reclamación de medidas para garantizar unos honorarios acordes a la dificultad y volumen de trabajo, pero también a la responsabilidad asumida y al beneficio generado a los clientes, ha sido una constante de los arquitectos desde los inicios del siglo XX.

La afirmación “[c]on motivo de la reunión del próximo congreso o conferencia,..., no estará de más estudiar la crisis que por esta causa atraviesa también nuestra profesión, y proponer los remedios más urgentes para que alcance, si no el esplendor de épocas pasadas, por lo menos que permita al que ostenta el título de arquitecto un medio decoroso de vida” podría ser suscrita casi en los mismos términos en el momento actual y referida al presente Congreso.

Sin embargo, fue realizada por el arquitecto Antonio Alcaide hace ya más de 100 años. Este hecho sorprendente, la persistencia en el tiempo de esta reivindicación, da todavía mayor relevancia a los motivos por los cuales los trabajos de arquitectura no permiten satisfacer fundamental de las personas trabajadoras, según establece nuestra actual Constitución (Art. 35). El desempeño de una profesión, en condiciones equivalentes a una jornada laboral completa (aprox. 1.750 horas anuales), debería proporcionar a la persona “una remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia”.

De manera adicional, la singular naturaleza y función social de los trabajos de arquitectura, destacada desde las primeras regulaciones en el siglo XX hasta la reciente Ley de Calidad de la Arquitectura y los elevados requerimientos de desempeño profesional, contrastan con ese reducido importe actual de la remuneración, que se presenta como obstáculo para el correcto desempeño de la profesión y, por tanto, para que el trabajo realizado alcance la calidad requerida.

Las dos cuestiones enunciadas hacen necesario revisar de nuevo esta cuestión no resuelta en la actualidad: la remuneración justa de los trabajos de arquitectura; comprender los motivos de la situación actual, y proponer formas de resolverlo. Para ello, en primer lugar es necesario revisar la evolución en el último siglo de la legislación relativa a la remuneración que reciben las personas trabajadoras en España en función de dos formas de ejercicio del trabajo: por cuenta propia y por cuenta ajena¹.

1 Evolución de la regulación en materia de remuneración de los trabajadores

El nacimiento de los derechos laborales comienza de forma regular en la segunda mitad del siglo XIX, cuando los efectos de la Revolución industrial habían provocado la existencia de un creciente número de trabajadores en las fábricas, que desarrollaban su trabajo en duras condiciones (jornadas de 12 a 16 horas, salarios muy reducidos, sin derecho a días de descanso ni vacaciones remuneradas,...). En este contexto, la emergencia de sindicatos y movimientos obreros, con capacidad de influir en la dimensión política, lleva a los gobiernos occidentales a promulgar diferentes regulaciones que paulatinamente mejoran las condiciones de vida de estos trabajadores.

¹ Por su significación, revisamos a continuación las diferentes normativas que influyen en la remuneración neta por hora de trabajo, lo que se relaciona no solo con los niveles de ingreso o salariales, sino también, con las horas anuales de la jornada de trabajo, periodos de vacaciones pagadas, ...

En España, encontramos una primera regulación laboral al comienzo del siglo XX, cuando el Instituto de Reformas Sociales redacta, y el rey aprueba, la *Ley de 30 de Enero de 1900 acerca de los accidentes del trabajo*. Esta ley establece responsabilidades y remuneraciones y asistencia médica de los empresarios a sus empleados en caso de que sufran accidentes que les causen incapacidad, sea esta parcial o total -o temporal o permanente-; o muerte. También establece la creación de una Junta Técnica, en la cual se integra un arquitecto miembro de la Academia de Ciencias Exactas, que investigue y prepare un catálogo detallando las técnicas más modernas para la prevención de los accidentes laborales.

Posteriormente, se regula la duración de la jornada laboral, primero en la *Ley de 4 de Julio de 1918*, y posteriormente en la *Ley de 3 de abril de 1919 de la Jornada de Trabajo*, que limitan la jornada diaria a 8 horas con un máximo de 48 horas semanales.

En 1920, se crea el Ministerio de Trabajo, que sustituye al Instituto de Reformas Sociales “como órgano del Gobierno para desenvolver la acción del Estado en los problemas sociales y primordialmente para ejercer la intervención del Poder público en las relaciones entre patronos y obreros, con la función específica de ordenar y vigilar la aplicación de las Leyes de trabajo”, y que adquiere en 1931, la competencia exclusiva en la revisión e inspección de las leyes del trabajo.

El 21 de noviembre de 1931, el Ministerio de Trabajo y Previsión aprueba la *Ley relativa al contrato de trabajo*. Esta ley define el contrato de trabajo como: “*Artículo 1º. Se entenderá por contrato de trabajo, cualquiera que sea su denominación, aquel por virtud del cual una o varias personas se obligan a ejecutar una obra o a prestar un servicio a uno o a varios patronos, o a una persona jurídica de tal carácter, bajo la dependencia de éstos, por una remuneración, sea la que fuere la dase o forma de ella*”

La Ley establece el objeto del contrato de trabajo: “*Artículo 2º. El objeto del contrato a que se refiere esta Ley es todo trabajo u obra que se realice por cuenta y bajo dependencia ajena, o todo servicio que se preste en iguales condiciones, incluso el doméstico.*”. El trabajo por cuenta ajena de los arquitectos también quedaba regulado por esta ley, al entrar dentro de la categoría de “trabajadores intelectuales” (Artículo 6).

Adicionalmente, la ley define tipos de contratos, obligaciones de los trabajadores y patronos, así como la primacía de los convenios sectoriales siempre y cuando impliquen mejora de las condiciones generales.

Veinte días más tarde, el 9 de diciembre, se aprueba la Constitución de 1931 (II República), en la cual se consignan por primera vez numerosos derechos de las personas trabajadoras. Por ejemplo:

Artículo 46: “El trabajo, en sus diversas formas, es una obligación social, y gozará de la protección de las leyes. La República asegurará a todo trabajador las condiciones necesarias de una existencia digna. Su legislación social regulará: los casos de seguro de enfermedad, accidente, paro forzoso, vejez, invalidez y muerte; el trabajo de las mujeres y de los jóvenes y especialmente la protección a la maternidad; la jornada de trabajo y el salario mínimo y familiar; las vacaciones anuales remuneradas; las condiciones del obrero español en el Extranjero; las instituciones de cooperación; la relación económico jurídica de los factores que integran la producción; la participación de los obreros en la dirección, la administración y los beneficios de las empresas, y todo cuanto afecte a la defensa de los trabajadores.”

Artículo 47: La República protegerá al campesino y a este fin legislará, entre otras materias, sobre el patrimonio familiar inembargable y exento de toda clase de impuestos,

Aunque, seis años más tarde dio comienzo la guerra civil, y con el triunfo del bando nacional el modelo de orientación socialista dio paso a un modelo de corte corporativista, cierta parte del paradigma anterior fue incorporado en las nuevas normativas.

Así, en marzo de 1938 con la guerra civil todavía en marcha, el bando nacional promulga el *Fuero del Trabajo*. Esta Ley Fundamental², establecía la naturaleza esencial del trabajo, y atribuía al Estado el deber de procurar que todos los ciudadanos pudieran trabajar, y vigilar tanto los deberes como derechos que el trabajador adquiere como compensación de su trabajo. Como derecho prioritario, se establece una retribución que “será, como mínimo, suficiente para proporcionar al trabajador y su familia una vida moral y digna”. Adicionalmente, se consignaron otros derechos, como el derecho a vacaciones anuales retribuidas; el derecho a una jornada limitada y a no trabajar en domingos ni en las fiestas nacionales.

² El régimen franquista se caracterizó por no regirse por un texto constitutivo sino por ocho Leyes Fundamentales, que tenían el carácter de normas constitucionales.

Posteriormente, la *Ley de 16 de octubre de 1942*, establece que será competencia del Ministerio de Trabajo la elaboración de las reglamentaciones de trabajo, cuyo objetivo será “establecer las condiciones [de] las relaciones entre las empresas y su personal, y abarcará, necesariamente, [...] organización del trabajo y clasificación del personal por especialidades profesionales, incluyendo las definiciones de todas y cada una de ellas; jornada; retribución y cómputo de horas extraordinarias, condiciones sobre el trabajo a destajo, si hubiere lugar a ello, y revisión de destajos y primas; descansos y vacaciones; régimen de sanciones y premios; enfermedades; prevención de accidentes e higiene en los talleres y reglamento de régimen interior”

La Ley establece que “las condiciones señaladas tienen el carácter de mínimas y obligatorias, por cuyo motivo son susceptibles de mejora por libre y espontánea determinación de los empresarios”. Por tanto, la Ley abre el camino hacia el establecimiento de un salario mínimo, en un marco en el cual los convenios sectoriales o de cada empresa prevalecen si son más beneficiosos para el trabajador.

Así mismo, la Ley estableció que las empresas con más de 50 trabajadores, debían aprobar un reglamento de régimen interior, que debía detallar “las peculiaridades propias del régimen de la explotación, taller o fábrica” y “consignar las disposiciones necesarias acerca de la organización y jerarquía en el trabajo; plantillas; clasificación del personal; jornada y descanso; vacaciones, salarios; lugar y forma de pago; cómputo y retribución de horas extraordinarias...”

En 1953, se da un paso más en la dirección de implantar un Salario Mínimo unificado para los trabajadores en España mediante el *Decreto 55/1963, de 17 de enero sobre establecimiento de salarios mínimos y su conexión con los establecidos mediante convenios colectivos sindicales o mejoras voluntarias*. Su objetivo es que quien desempeña un trabajo, reciba a cambio una remuneración suficiente para sostener una vida digna, recalcando que los ingresos de los trabajadores deben ser iguales o superiores a la cifra superior resultante de comparar el SMI con los Salarios de Convenio (Art. 2).

En 1966 se aprueba el *decreto 907/1966* que desarrolla la *Ley 193/1963 de 29 de diciembre de Bases de la Seguridad Social* en la que por primera vez se explicita una diferenciación entre dos tipos de trabajadores: por cuenta ajena y por cuenta propia (Art 7). En sus Arts. 9 y 10, diferencia el encuadramiento de los trabajadores por cuenta ajena en el Régimen General, y de los trabajadores por cuenta propia, o autónomos, en el Régimen Especial. La Ley establece la obligatoriedad de todas las personas trabajadoras de afiliación a la Seguridad Social (Art 12)

En 1976 se aprueba la *Ley 16/1976, de 8 de abril, de Relaciones Laborales*, que continua la diferenciación entre trabajadores por cuenta ajena y por cuenta propia, y explicita por vez primera que los segundos no estarán sujetos a la legislación laboral, excepto en lo indicado expresamente (Art 1). Esta ley establece en su art 28 la existencia de un Salario Mínimo Interprofesional, fijado por el Estado, que constituye el suelo mínimo de ingreso de los trabajadores, como cuantía que “permita, en todo caso, al trabajador y su familia una vida moral y digna.”

Y en 1978 se aprueba la *Constitución Española*, que en su *Título I: De los derechos y deberes fundamentales, Capítulo Segundo: Derechos y libertades, Sección 2ª: de los derechos y deberes de los ciudadanos*, establece que: “Artículo 35.1. Todos los españoles tienen el deber de trabajar y el derecho al trabajo, a la libre elección de profesión u oficio, a la promoción a través del trabajo y a una remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia, sin que en ningún caso pueda hacerse discriminación por razón de sexo.”

Es importante que, a diferencia de la Ley 16/1976, la Constitución Española no diferencia en el Art 35 entre trabajadores por cuenta ajena y por cuenta propia. Por tanto, cuando afirma que todos los españoles tienen ... el derecho a que el trabajo les proporcione una remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia, está estableciendo este derecho para todas las personas trabajadoras, lo sean por cuenta ajena o por cuenta propia.

Posteriormente, se publicó la *Ley 8/1980, de 10 de marzo, del Estatuto de los Trabajadores*. En su Art.1 acota expresamente su aplicación a los trabajadores que prestan sus servicios retribuidos por cuenta ajena. Entra a detallar la extensión de la jornada de trabajo, las vacaciones, y condiciones de remuneración, siendo interesantes a los efectos de este texto los Artículos 26 y 27.

“*Artículo veintiséis. Del salario.*

Uno. Se considerará salario la totalidad de las percepciones económicas de los trabajadores, en dinero o en especie, por la prestación profesional de los servicios laborales por cuenta ajena, ya retribuyan el trabajo efectivo (...) o los períodos de descanso computables como de trabajo.

Dos. No tendrán la consideración de salarios las cantidades percibidas por el trabajador en concepto de indemnizaciones o suplidos por los gastos realizados como consecuencia de su

actividad laboral, las prestaciones e indemnizaciones de la Seguridad Social y las indemnizaciones correspondientes a traslados, suspensiones o despidos.

Tres. Todas las cargas fiscales y de Seguridad Social a cargo del trabajador serán satisfechas por el mismo, siendo nulo todo pacto en contrario.

Cuatro. (...)

Cinco. Deberá existir constancia expresa en los convenios colectivos de la remuneración anual en función de las horas anuales de trabajo.

“Artículo veintisiete. Salario mínimo interprofesional.

Uno. El Gobierno fijará, previa consulta con las organizaciones sindicales y asociaciones empresariales más representativas, anualmente, el salario mínimo interprofesional, teniendo en cuenta:

- a) El índice de precios de consumo.*
- b) La productividad media nacional alcanzada.*
- c) El incremento de la participación del trabajo en la renta nacional.*
- d) La coyuntura económica general.*

Igualmente se fijará una revisión semestral para el caso de que no se cumplan las previsiones sobre el índice de precios citado.

La revisión del salario mínimo Interprofesional no afectará a la estructura ni a la cuantía de los salarios profesionales cuando éstos, en su conjunto y cómputo anual, fueran superiores a aquél.

Dos. El salario mínimo interprofesional, en su cuantía, es inembargable.”

Del artículo 27, resulta interesante destacar el punto 2, porque el SMI se declara inembargable porque se considera la cifra económica que constituye el suelo mínimo para permitir llevar una vida digna en los términos descritos en el Art. 35 de la Constitución.

Posteriormente se han promulgado diferentes normativas, como es el *Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores* o más recientemente, el *Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores*. Ambos textos continúan el espíritu de las legislaciones ya revisadas, por lo que no resulta necesario revisarlos.

Se observa por tanto una evolución de la legislación laboral que ha buscado consolidar el derecho de las personas trabajadoras a que el desempeño de su trabajo les permitiera sostener una vida digna, llegando a varias determinaciones importantes:

- El suelo mínimo para sostener dicha vida digna, se identifica con la cuantía del SMI³.
- En los casos en que el trabajador desempeña una actividad sujeta a un convenio colectivo específico con un salario mayor al SMI, el salario de convenio se constituye en su remuneración mínima.
- El trabajador tiene derecho a tiempos de descanso, a no superar una jornada máxima de 8 horas, y a un periodo anual de vacaciones pagadas.
- El salario no comprende los gastos corrientes (p. ej. material de oficina), que debe correr a cargo de la empresa), ni la parte de cotización a la seguridad social que debe realizar la empresa, ni los seguros de responsabilidad civil suscritos por la empresa para cubrir los trabajos realizados.

Resulta ahora interesante revisar, y comparar, la legislación que se ha venido promulgando específicamente dirigida a los trabajos de los arquitectos, centrándonos en las que afectan a su remuneración y esfuerzo.

³ Esto es afirmado en legislación más reciente como el Real Decreto 231/2020 que afirma que “el salario mínimo interprofesional, que cumple con el doble objetivo de constituir un suelo mínimo de contratación y determinar lo que se considera el nivel de suficiencia de los salarios”.

2 Evolución de la regulación en materia de remuneración de los trabajos de arquitectura

Hasta el siglo XIX, los trabajos de arquitectura en España eran solicitados sobre todo por aristocracia, iglesia y alta burguesía, y los honorarios se acordaban para cada trabajo concreto en función de la complejidad del trabajo y del prestigio del arquitecto. Sin embargo, el crecimiento de las ciudades por la emigración desde el campo, la planificación y ejecución de los planes de ensanche, que incrementaron también la actividad edificatoria y evidenciaron la necesidad de legislación que supusiera la existencia de unas normas comunes, tanto en honorarios como en contenido de los trabajos.

La primera legislación que establece honorarios fijos para los trabajos de los arquitectos en España es el *Real decreto aprobatorio de las adjuntas tarifas de honorarios que deberán percibir los Arquitectos por los diferentes trabajos de su profesión*, promulgado el 2 de noviembre de 1905. Este Decreto diferenció seis tipos de trabajos de los arquitectos para graduar “los honorarios en relación con la importancia del trabajo desarrollado por el facultativo y a la vez con el coste total de las obras”.

Concretamente, para los proyectos de edificación y reforma, estableció porcentajes sobre el PEM, que eran mayores según fuera mayor la dificultad del trabajo⁴, estableciendo también una cantidad mínima de honorarios⁵. Además, el Decreto diferenció y detalló el contenido y tareas de cada fase del proyecto, y le asignó un porcentaje del total de honorarios a dicha fase. Así, la mitad de los honorarios corresponderían a la fase de redacción del proyecto (dividiéndose en: 20% al anteproyecto, 10% a la Memoria Descriptiva; 40% a los planos del proyecto, 15% al pliego de condiciones; 15% al presupuesto) y la otra mitad a la fase de ejecución de la obra. El Decreto también establecía las obligaciones de pago de los clientes, vinculándolas a fases del proyecto y estableciendo periodos máximos de pago, y asignaba la propiedad intelectual del proyecto al arquitecto, que “tendrá la facultad de estampar su nombre y apellidos en lugar preferente de la construcción”.

El Decreto de 1905 también establecía tarifas mínimas para otros trabajos de arquitectura como son: tasaciones, levantamiento de planos, peritajes e informes varios.

Además, el Decreto establecía que “(l)os honorarios de los Arquitectos del Estado por las obras de construcción, reforma o reparación de los edificios dependientes de los diversos Ministerios y demás Centros administrativos, se regularán también por las presentes tarifas”. (Cap. II). Es decir, el Decreto establecía que las tarifas eran aplicables tanto a trabajos por cuenta propia como a trabajos por cuenta ajena.

En resumen, el Decreto buscó definir las fases y contenido de los trabajos de arquitectura para garantizar su calidad (deber de los arquitectos y derecho de los clientes y de la sociedad en su conjunto), a la par que el pago como contraprestación de unos honorarios justos a los arquitectos (deber de los clientes y derecho de los arquitectos). Es decir, el Decreto vinculó la calidad de los trabajos de arquitectura que recibían los clientes, y la función social de estos trabajos, al cobro de una remuneración justa por parte de los arquitectos.

Esta estructura, se mantuvo en la posterior revisión del *Real decreto aprobatorio de las adjuntas tarifas de honorarios que deberán percibir los Arquitectos por los diferentes trabajos de su profesión* en 1922. El Decreto de 1922 revisó e incrementó las tarifas mínimas y algunos porcentajes de aplicación⁶, para adaptarlos al incremento de los precios desde el año 1905, y singularmente tras la primera guerra mundial. Además, profundizó en el desarrollo documental y caracterización de cada fase de los diferentes tipos de trabajos para lograr la máxima calidad posible.

Además, el Decreto de 1922 avanzó en la equivalencia entre remuneración de trabajadores por cuenta propia y por cuenta ajena (i.e., entre remuneración que constituye *honorarios* y aquella que constituye *salario*) que el Decreto 1905 esbozaba en su capítulo 2, explicitando reglas para el cálculo de los *salarios* de los arquitectos contratados por el Estado, concretamente:

“Los arquitectos encargados de la conservación de edificios del Estado percibirán emolumentos en equivalencia de honorarios, en relación con la importancia del edificio entregado a su cuidado, no debiendo ser nunca aquéllos inferiores a 6.000 pesetas anuales. (...) Los arquitectos directores de obras de construcción, reforma o consolidación de edificios del Estado, que por tal servicio tengan asignado sueldo o emolumentos en equivalencia de honorarios, deberán percibir por tal servicio una cantidad no menor del

⁴ Los porcentajes para las obras de nueva planta oscilan en función de la dificultad entre el 10-5% (para las obras con menor PEM), hasta el 5,5-0,5% (para las obras con PEM muy elevado).

⁵ La solidez del planteamiento se constata en el hecho de que esta estructura se aprecia en las tarifas de Segipsa promulgadas 110 años más tarde, en 2015

⁶ Por ejemplo, los nuevos porcentajes para las obras de nueva planta oscilan entre el 12-6% (para las obras con menor PEM), hasta el 5,5-0,5% (para las obras con PEM muy elevado).

6 por 100 de la consignada con carácter fijo en los presupuestos generales del Estado para estos trabajos.” (Decreto 1922, Cap. II).

Así, mientras que las legislaciones laborales, que desde inicios del siglo XX asume el Ministerio de Trabajo, van lentamente desarrollando diferentes dimensiones, algunas de las cuales no aplican a los trabajadores por cuenta propia, la legislación en materia de tarifas por trabajos de arquitectura, opera *sobre la equivalencia de las variables que deben definir los ingresos de los arquitectos, sea en trabajos realizados por cuenta propia o cuenta ajena. Los ingresos deben ser proporcionales a la dificultad (esfuerzo del arquitecto), importancia (beneficio para el cliente), coste y riesgo (responsabilidad del arquitecto) del trabajo realizado.*

Posteriormente, varios derrumbamientos de edificios en la década de 1920 llevaron al Gobierno a buscar un método para lograr que el trabajo de los diferentes arquitectos se ajustara a las normas que procuraban la calidad de la edificación y poder apartar del ejercicio profesional a aquellos arquitectos que no las siguieran. Para ello, instituyó la figura de la colegiación obligatoria y del Colegio de Arquitectos como órgano que vigilara que los arquitectos realizaran su función con la calidad requerida (*Real Decreto Núm. 2.653 de 27 de diciembre de 1929*)

Un año después, se aprobó mediante *Decreto de 13 de junio de 1931 los Estatutos para el Régimen y Gobierno de los Colegios de Arquitectos*, cuya finalidad sería “procurar que se cumplan en todos los casos los fines que corresponden a la Arquitectura considerada como una función social”. Se establecía la obligatoriedad de tener el título de arquitecto y estar colegiado para poder realizar trabajos de arquitectura, así como la función del Colegio de supervisar de la calidad de los trabajos y gestionar los cobros de los trabajos de arquitectura a los clientes, y ser el órgano de representación institucional de los arquitectos.

Las tarifas establecidas en el Decreto de 1922 permanecieron vigentes hasta 1977, cuando se aprobó el *Real Decreto 2512/1977, de 17 de junio, por el que se aprueban las tarifas de honorarios de los Arquitectos en trabajos de su profesión*⁷. Este Real Decreto afirmaba en su preámbulo que “la aparición de nuevas formas y modos de trabajo y el incremento de la complejidad técnica y legal dentro de la actividad arquitectónica, motivan la actualización del texto tarifario a fin de corregir el desajuste que existe entre las tarifas vigentes del año mil novecientos veintidós y la realidad actual del trabajo profesional del arquitecto, singularmente en las vertientes de los trabajos de edificación y de urbanismo”.

Este decreto estableció una proporcionalidad entre unos honorarios que son “la retribución normal del Arquitecto” con respecto a “los conocimientos y dedicación aportados por este, a las responsabilidades contraídas y a los gastos efectuados para la correcta ejecución de su trabajo”. Por tanto, si un trabajo reviste “especiales circunstancias de complejidad, dedicación, responsabilidad, riesgo e importancia” el arquitecto podía convenir con el cliente honorarios superiores, mientras que si el trabajo reúne “especiales circunstancias de simplicidad, repetición o estandarización que no hayan sido contempladas al redactar la tarifa”, podía convenir honorarios inferiores.

El Decreto estableció honorarios a percibir por los diferentes trabajos, preservando el papel del colegio profesional como entidad que supervisaría el contenido de los trabajos y el cálculo de los honorarios, y canal a través del cual los clientes realizan, y los arquitectos reciben, la remuneración de los trabajos realizados⁸. Profundizó en la diferenciación de los trabajos de arquitectura, las fases en los trabajos de edificación y el contenido documental de cada una de ellas⁹, los tipos de documentos de urbanismo, deslindes, tasaciones, etc...

El Decreto de 1977 continuó los anteriores de 1905 y 1922, regulando tanto las tarifas a percibir cuando el arquitecto desarrollaba su trabajo en la modalidad de cuenta propia, como cuando lo hacía por cuenta ajena (Tarifa VIII) o en calidad de funcionario al servicio de la administración pública (Tarifa IX).

Y resulta especialmente interesante revisar el cálculo de la Tarifa VIII, que establece que *el salario a percibir se obtiene como los honorarios que el arquitecto recibiría en el caso de realizar el trabajo por cuenta propia, menos los gastos que el arquitecto asumiría en caso de trabajar por cuenta propia (seguros de responsabilidad civil, seguridad social, gastos corrientes, gastos de visado....) que asume la empresa en esa relación*. El cálculo debía dar un importe superior al Salario Mínimo Interprofesional (de lo contrario, no hubiera sido aceptable como salario) y, por tanto, esta remuneración constituye una mejora salarial sobre el SMI, por lo que cumple la función de permitir sostener una vida digna.

Por tanto, el Decreto de 1977 mantiene y afina la equivalencia entre honorarios y salario que había nacido en el decreto de 1905 y había sido ampliada en el Decreto de 1922, ambos constituyen remuneración económica por trabajos esencialmente iguales. En líneas resumidas, *el salario del arquitecto que trabaja por cuenta ajena debe ser equivalente a los honorarios que recibiría si trabajara por cuenta propia, una vez descontados los gastos que asume la empresa*.

⁷ Sorprende que este decreto no lo aprueba el Ministerio de trabajo sino el Ministerio de vivienda.

⁸ Al amparo de la Ley 2/1974, de 13 de febrero, sobre Colegios Profesionales (Jefatura del Estado) al amparo de la Ley 2/1974, de 13 de febrero, sobre Colegios Profesionales (Jefatura del Estado)

⁹ En trabajos de edificación, asigna el 5% a Estudios Previos, el 20% al Anteproyecto; el 15% al Proyecto Básico, el 30% al Proyecto de Ejecución, el 25% a la Dirección de las obras, y el 5% a la Liquidación y Recepción).

El Decreto de 1977 implicaba que, cuando en el año 1978 entra en vigor la Constitución española, la remuneración de los arquitectos por sus trabajos cumplía con el Art 35. Si un arquitecto trabajaba una cantidad de horas anuales equivalente a una jornada laboral percibiría a cambio una remuneración económica suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia.

Sin embargo, veinte años más tarde, el poder legislativo español dio un giro radical al eliminar la existencia de *remuneración mínima* para los trabajos de arquitectura realizados por cuenta propia, es decir, fuera de una relación laboral. Esta prohibición, se implantó mediante la *Ley 7/1997, de 14 de abril, de medidas liberalizadoras en materia de suelo y de Colegios profesionales*, en la cual se fundamentó la decisión en el objetivo de “*modificar determinados aspectos [que] limitan la competencia, introduciendo rigideces difícilmente justificables en una economía desarrollada*”. Concretamente, la prohibición se plasmó en el Art 5.Cinco.º, donde se consigna que los honorarios mínimos que establecen los Colegios profesionales, tienen “*carácter meramente orientativo*”.

No obstante, la citada ley no derogó ni redujo la responsabilidad ni el contenido documental de los trabajos de los arquitectos. Rompió así el poder legislativo por vez primera la relación entre calidad del trabajo, beneficio para el promotor, responsabilidad y remuneración económica del arquitecto, vigente en la legislación española desde 1905, es decir, durante casi 100 años.

Pero también rompió por vez primera el legislativo, el principio de “*igual remuneración para trabajo igual*”, que estaba implícito en la equivalencia entre honorarios del arquitecto trabajador por cuenta propia y el salario de los arquitectos trabajadores por cuenta ajena explicitada en los Decretos anteriores. A partir de 1997, el marco regulatorio español es redefinido por el poder legislativo para permitir que la remuneración de un arquitecto que trabaja por cuenta propia pueda ser inferior a los salarios de convenio y el SMI.

Dado que este cambio normativo rompía el derecho de los españoles a que su trabajo les permitiera sostener una vida digna (Art 35 CE), el decreto incorpora un sutil cambio de lenguaje. En 1997 el Legislativo español decide que los arquitectos no son personas que realizan trabajo sino ‘profesiones que prestan servicios’: “*Artículo 5. 1. El ejercicio de las profesiones colegiadas se realizará en régimen de libre competencia y estará sujeto, en cuanto a la oferta de servicios y fijación de su remuneración, a la Ley sobre Defensa de la Competencia y a la Ley sobre Competencia Desleal.*”

Este cambio que se refleja en esta utilización de nuevos términos por parte del legislativo, no es menor. *El legislativo rompe con casi cien años de establecimiento de tarifas como contraprestación y para garantizar la calidad de los trabajos de los arquitectos y avanza hacia la conceptualización del arquitecto por cuenta propia como persona jurídica que ofrece servicios y, que por ello, no goza de las garantías que ofrece el Art 35 de la constitución española* (que aplica a las personas físicas pero no a las personas jurídicas). Es decir, las cortes generales sustrajeron su condición de personas a los miles de profesionales que realizan trabajos de arquitectura, y con ello, del derecho de que, si un arquitecto realiza el equivalente a una jornada completa de trabajo, este trabajo le proporcione el suficiente ingreso para sostener una vida digna.

Sin embargo, esta eliminación de la protección del derecho implícito en el art 35 CE, no afectó a la otra dimensión que había sido desarrollada en paralelo en los decretos 1905, 1922, y 1977. Mientras que en los decretos previos la calidad de los trabajos de arquitectura se había incrementado a la par que lo hacía la compensación económica que permitía ese trabajo de calidad, a partir de 1997, el legislativo español seguirá ampliando el contenido documental de los trabajos de arquitectura mediante sucesivas regulaciones (Ley de Ordenación de la Edificación, Código Técnico de la Edificación, ...).

Y a la par que el contenido documental de los trabajos de los arquitectos se iba incrementando por ley, el legislativo profundizó en la desprotección de los arquitectos que trabajan por cuenta propia en sus derechos como personas físicas (i.e., seres humanos) a que su trabajo les permita sustentar una vida digna. Concretamente, solo doce años más tarde, el legislativo aprobó la *Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio*¹⁰. Esta Ley venía a profundizar en esa concepción de que el arquitecto que trabaja por cuenta propia no “es una persona que trabaja por una remuneración” sino “un empresario que ofrece servicios por un precio”, y en base a esta conceptualización como persona jurídica, carente por ello de la cobertura del Art 35 CE, terminó de romper completamente la relación entre calidad del trabajo y remuneración justa, así como la obligatoriedad de que el desarrollo del equivalente a una jornada de trabajo, permitiera al arquitecto que ejerce por cuenta propia, sostener una vida digna para sí y para su familia.

Para lograrlo, la Ley 25/2009, amplió la prohibición de determinación de honorarios a los Colegios Profesionales, que ya no podrían, a partir de esta ley, publicar siquiera baremos orientativos (con la única excepción de criterios orientativos para la tasación de costas en los procesos judiciales). Con posterioridad a esta ley, no se han aprobado en España nuevas legislaciones relativas a las tarifas por los trabajos de los arquitectos por cuenta propia,

¹⁰ El preámbulo afirma que esta ley tiene como función la incorporación de legislación europea, concretamente La Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado interior.

mientras que los que trabajan por cuenta ajena lo hacen generalmente al amparo de convenios sectoriales (oficinas, construcción, etc...)

3 Sobre la diferente evolución de los derechos de las personas que realizan trabajos de arquitectura por cuenta propia y las que los realizan por cuenta ajena y la posible ruptura del marco constitucional.

La revisión muestra una evolución radicalmente diferente en la remuneración de los arquitectos que ejercen su trabajo por cuenta ajena y cuenta propia. Mientras que ambos tipos de remuneración habían evolucionado más o menos en paralelo, e incluso con equivalencias explícitas entre ellos, durante la mayor parte del siglo XX (Decretos 1905, 1922 y 1977), esta evolución paralela/equivalencia se rompe por decisión expresa del poder legislativo en 1997 parcialmente, y completamente en el año 2009.

Pero además, a partir de 1997 el poder legislativo ha roto la proporcionalidad que existía entre la remuneración de los arquitectos por cuenta propia y la función social (los objetivos de calidad y responsabilidades), atribuida por la propia legislación a los trabajos de arquitectura. Mientras que al principio del siglo XX se aprobó legislación que buscaba sentar las bases para lograr una elevada calidad de los trabajos profesionales (ya fueran realizados por cuenta propia o ajena) y establecía una justa, y equivalente, compensación económica a cambio, a final del siglo XX los legisladores han seguido incrementando la complejidad del trabajo de los arquitectos (véase por ejemplo el creciente contenido documental de los proyectos; la obligación de presentarlos en BIM en ciertas ocasiones, etc...) pero han eliminado la necesidad de que exista una contraprestación justa/suficiente para esta creciente calidad de los trabajos, cuando el arquitecto trabaja por cuenta propia.

Valga como ejemplo el hecho de que la recientemente aprobada *Ley 9/2022, de 14 de junio, de Calidad de la Arquitectura*, apenas dedica una línea (Art. 4) a un quizás futuro Consejo sobre la Calidad de la Arquitectura que asesore en el establecimiento de los honorarios para licitación de redacción de proyectos en obras promovidas por las administraciones públicas.

Por tanto, mientras que la legislación española de los últimos treinta años ha preservado las condiciones del trabajo (derechos y deberes) de los arquitectos que trabajan por cuenta ajena, ha empeorado sensiblemente las condiciones de trabajo de los arquitectos que trabajan por cuenta propia (ha mantenido sus deberes, pero ha reducido sus derechos). Es decir, *el marco regulatorio actual implica unas peores condiciones de trabajo de los arquitectos que trabajan por cuenta propia respecto a los que trabajan por cuenta ajena*. Implica por tanto una discriminación entre personas, entre unos ciudadanos que no pueden trabajar por debajo de unos ingresos mínimos por hora, y otros ciudadanos que sí, que se presenta como vulneración del Art 14 de la Constitución Española y el Art 21 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.

Resulta relevante lo afirmado al respecto del Art 14 CE el Tribunal Constitucional (STC 90/1989): *"el artículo 14 CE prohíbe, por una parte, que se dé un tratamiento desigual tanto en las previsiones normativas, como en su aplicación concreta, por un poder público, a quienes se encuentren en situaciones esencialmente similares, y, por otra, que si se introducen elementos de diferenciación para justificar tratamientos distintos, esos elementos han de ser razonables y no constituir una excusa o pretexto para producir, de hecho, un tratamiento arbitrariamente desigual, y, por tanto, discriminatorio"*.

Es relevante también, que la no existencia de honorarios mínimos profesionales implica que los arquitectos que desarrollan sus trabajos en la modalidad de cuenta propia pueden llegar a percibir remuneraciones inferiores al Salario Mínimo Interprofesional y, con ello, la legislación actual no les protege en su derecho establecido en el Art 35 CE de que su trabajo les permita sostener una vida digna.

En relación al mandato constitucional contenido en el Art 35 CE, el Tribunal Constitucional también se ha pronunciado (STC 31/1984 de 7 de Marzo), afirmando que: *"un Estado social y democrático de derecho que propugna entre los valores superiores de su ordenamiento jurídico la justicia y la igualdad (artículo 1.1 CE) y en el que se encomienda a todos los poderes públicos el promover las condiciones para que la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas (artículo 9.2 CE) ha de complementar aquel sistema de determinación del mínimo salarial estableciendo unos techos salariales mínimos que, respondiendo a aquellos valores de justicia e igualdad, den efectividad al también mandato constitucional contenido en el artículo 35.1"*

Continúa la citada sentencia afirmando que: *"El principio de igualdad (artículo 14 CE) implica la eliminación en el conjunto de los factores y condiciones retributivos para un mismo trabajo o para un trabajo al que se le atribuye igual valor, de cualquier discriminación basada en las circunstancias personales o sociales (...). El que*

el artículo 35.1 de la CE no especifique, a la hora de proclamar el derecho a una remuneración suficiente, más que la discriminación por razón de sexo no debe llevarnos a la idea de que en el campo particular de las relaciones laborales la fórmula del artículo 14 CE sufre una tan rotunda reducción”.

Para mayor claridad resulta conveniente revisar también la interpretación del Art. 35 por el Congreso de los Diputados¹¹ que afirma: “Conviene señalar que (...) el principio de igualdad en el ámbito laboral implica la eliminación de ‘cualquier discriminación basada en las circunstancias personales o sociales’; modalidades de discriminación que, bien se mencionan expresamente en el art. 35 CE, o se encuentran comprendidas dentro de la genérica fórmula con la que se cierra el art. 14 CE”

Y es evidente que cuando un arquitecto realiza un proyecto de una vivienda y posteriormente dirige la ejecución de la obra, este trabajo tiene *idéntico valor* en el supuesto de que el arquitecto lo realice directamente para la persona que va a habitar dicha vivienda, siendo esta persona la que abone los honorarios del arquitecto, o que lo realice con la intermediación de una empresa, siendo entonces la empresa la que abona el salario del arquitecto. Es trabajo de igual valor en los términos establecidos en la STC 31/1984. El propio término “retribución” utilizado en la STC 31/1984 engloba tanto el concepto de salario como el de honorario.

Por tanto, la inexistencia de Honorarios Mínimos profesionales¹² vulnera tanto la Constitución Española (Arts. 14 y 35 CE) como la legislación básica y Carta de Derechos Sociales de la Unión Europea, sentando las bases de iure que permiten una discriminación de las personas que ejercen trabajos de arquitectura por cuenta propia.

Y los datos muestran que esta discriminación *de iure* hacia los arquitectos que desarrollan su trabajo por cuenta propia, se materializa en la realidad, generando tanto una discriminación entre trabajadores por cuenta ajena y trabajadores por cuenta propia, como discriminación por género y por edad.

Concretamente, en la actualidad se ha alcanzado una situación en la que los ingresos anuales de las personas que ejercen su profesión de arquitecto por cuenta propia¹³ son inferiores a los de las personas que ejercen su profesión por cuenta ajena. Baste, como ejemplo los datos del estudio del Consejo de Arquitectos de Europa:

Mediana de ingresos antes de impuestos según tipo/puesto de trabajo, ajustado según Paridad de Poder Adquisitivo (PPA) de los arquitectos en España en 2020		
Sector	Puesto	Ingreso anual (en PPA)
Asalariados Sector Público	Otros empleos públicos	54.171 €
	Todos los empleos públicos	48.754 €
	Puestos Administración Local/ Central	44.962 €
Asalariados Sector Privado	Director Único / Socios/ Directores / Altos Cargos	32.503 €
	Empresas Privadas	28.711 €
	Empleados firmas privadas	27.086 €
Trabajadores Autónomos		24.377 €
Fuente: Informe del Architects' Council of Europe, ACE para el año 2020, página 55.		

Puede apreciarse en la tabla, que el Ingreso Mediano anual de los Arquitectos que ejercieron su profesión en el año 2020 en España en la modalidad “autónomo”, es inferior al Ingreso Mediano de los que ejercieron la profesión de Arquitecto en cualquier otra modalidad. Concretamente, según los datos que aporta ACE, el ingreso mediano de los autónomos es de 24.377 €, frente al ingreso mediano de los que ejercen la profesión de arquitecto en empresas privadas, que asciende a 28.711€, y en empresas públicas es superior en todo caso a 44.962 €.

Es más, la cifra de 24.377 €, es sensiblemente inferior al Salario de Convenio del año 2020 que fue de 26.115,34 € según establece la *Resolución de 7 de octubre de 2019, de la Dirección General de Trabajo, por la que*

¹¹ Accesible en <https://app.congreso.es/consti/constitucion/indice/sinopsis/sinopsis.jsp?art=35&tipo=2>

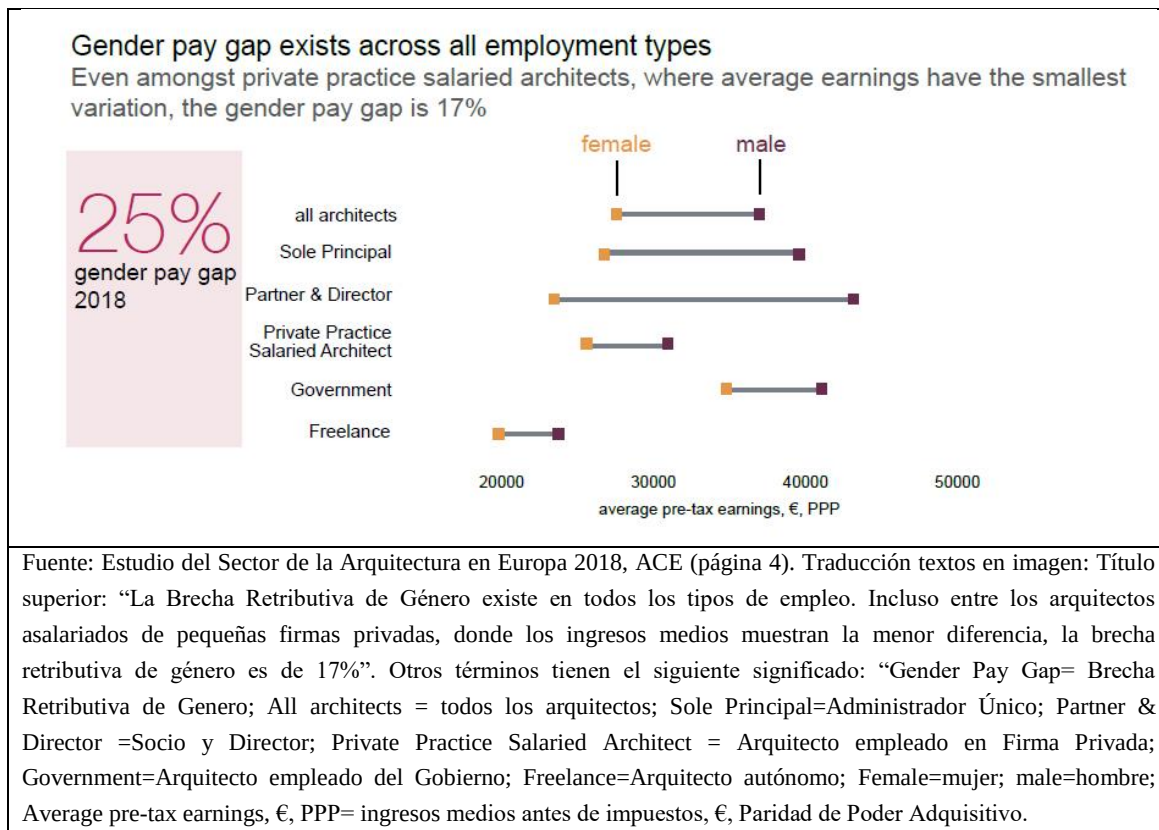
¹² No obstante, superar la contradicción actual requiere un método de cálculo de estos honorarios que tampoco redunde en una discriminación positiva, lo que se detalla en el apartado 5.

¹³ Es relevante destacar además, que muchas personas ejercen su profesión en la modalidad de trabajo autónomo, no como el resultado de una elección personal, sino con frecuencia como única opción accesible, al ver restringido su acceso al mercado laboral por diversos motivos (p. ej., a partir de cierta edad).

se registra y publica el XIX Convenio colectivo del sector de empresas de ingeniería y oficinas de estudios técnicos¹⁴. Es decir, que incluso la mediana de ingresos de los profesionales autónomos (no digamos ya el valor inferior de ingresos), es sensiblemente inferior al Salario de Convenio.

Por tanto, la infracción del Art 14 CE, y 23 de la Carta Social Europea, que se enuncia no es una mera argumentación teórica en base a una posibilidad, sino una realidad palpable que es confirmada por los datos disponibles. La no existencia de Honorarios Mínimos genera una discriminación que vulnera el Art 14 CE hacia las personas que ejercen la profesión de arquitecto por cuenta propia.

Los datos sustentan además que la inexistencia de honorarios mínimos, promueve una mayor discriminación por Género. Referido al estudio de los trabajadores en arquitectura, vemos que la brecha de género de los trabajadores por cuenta propia (freelance), hace que las mujeres se sitúen en valores muy inferiores a los salarios de convenio.



Además, los valores de retribución mediana de los trabajadores por cuenta propia de cada género según datos de Eurostat confirman la existencia de una elevada brecha retributiva entre trabajadores autónomos según sexo:

RETRIBUCIÓN MEDIANA DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS SEGÚN SEXO				
	2008	2009	2010	2011
Mujeres	9.541 €	9.844 €	9.199 €	9.462 €
Hombres	13.597 €	14.982 €	12.271 €	12.647 €
Brecha Retributiva	29,8%	34,3%	25,0%	25,2%

Fuente: European Institute for Gender Equality (Instituto Europeo para la Igualdad de Género). https://eige.europa.eu/gender-statistics/dgs/indicator/bpfa_f_offic_f20_bpfa_f20b/datatable (a partir de Eurostat)

¹⁴ La cifra del Salario de convenio para el “Nivel 1, Licenciados y Titulados 2.º y 3.er Ciclo Universitario y Analista”, se calcula tomando como base el valor en la Tabla Salarial del Anexo I, y multiplicándolo por 100,75% (una vez para el salario de convenio de 2019, y dos veces para el salario de convenio de 2020, según establece el Art 33).

La tabla anterior muestra la existencia de una brecha retributiva por género entre trabajadores autónomos elevada, superior a la existente entre trabajadores asalariados. Y es conocido, y así aparece reflejado en varios textos legislativos vigentes, que cuando no existe tope inferior legal de retribución, son las mujeres las que más ven reducidos sus ingresos. Por tanto, el establecimiento de un sistema de Honorarios Mínimos, tendría como primer beneficiario al colectivo de mujeres trabajadoras autónomas, que verían reducido su diferencial retributivo respecto a los hombres.

Los datos por tanto permiten sustentar que los arquitectos que trabajan por cuenta propia sufren peores condiciones laborales respecto a los arquitectos que trabajan por cuenta ajena, generándose así una discriminación no justificada, que afecta además en mayor medida a las mujeres. Además, la reducida cuantía de las remuneraciones medianas plantea elevada probabilidad de que muchas personas tengan remuneraciones que ni siquiera alcancen el Salario Mínimo, produciéndose así una vulneración del Art 35 CE.

Sin embargo, las solicitudes de reimplantación de honorarios mínimos han sido descartadas por los legisladores y órganos reguladores españoles (ej. la CNMC), alegando motivos de “racionalidad económica” y de “defensa de la competencia empresarial”, y argumentando que no “se considera apropiado equiparar a todos los efectos el precio que una empresa cobra a sus clientes por sus servicios (...) con el salario que cobra un empleado.”.

Subyace, por tanto, como principal argumentación desde las instituciones para negarse a la reimplantación de honorarios mínimos, la conceptualización del trabajador autónomo ante todo como empresa (Persona jurídica) y no como trabajador (persona física), motivo por el cual carecería de los derechos asociados a las personas físicas (ej. el Art 35.1).

Valorar la consistencia de esta interpretación, requiere revisar el actual marco regulatorio en España.

4 El trabajador por cuenta propia... ¿persona física o jurídica? Una actual paradoja legislativa española / europea

El primer dato que refuta la conceptualización del trabajador por cuenta propia como empresa es factual: el 76,9%, casi 4 de cada 5, de las personas que ejercen su profesión por cuenta propia lo hacen de manera personal y sin trabajadores asalariados a su cargo¹⁵. Por tanto, incluso si se considerase que al emplear a otros trabajadores se pierde la naturaleza de persona física, en 4 de cada 5 ocasiones esta afirmación sería incorrecta. El trabajador por cuenta propia es ante todo trabajador.

Pero además, la revisión de la legislación española muestra una prevalencia, a la hora de definir los deberes del profesional que ejerce su profesión por cuenta propia, de su caracterización como persona física y no como empresa.

Por ejemplo, sucede así en la legislación en materia de Seguridad Social, en la que se conceptualiza a las personas que ejercen su profesión por cuenta propia como personas físicas, cuyas características inherentes a su naturaleza de persona física (nacionalidad, edad,...) son claves para determinar quienes están sujetos a qué regímenes de la Seguridad Social. Por ejemplo, el *Decreto 2530/1970, de 20 de agosto, por el que se regula el régimen especial de la Seguridad Social de los trabajadores por cuenta propia o autónomos*, afirma que:

“Artículo segundo. Concepto de trabajador por cuenta propia o autónomo

Uno. A los efectos de este régimen especial, se entenderá como trabajador por cuenta propia o autónomo aquel que realiza de forma habitual, personal y directa una actividad económica a título lucrativo, sin sujeción por ella a contrato de trabajo y aunque utilice el servicio remunerado de otras personas.

Artículo tercero. Sujetos incluidos.

Estarán obligatoriamente incluidos en este Régimen Especial de la Seguridad Social los españoles mayores de dieciocho años, cualquiera que sea su sexo y su estado civil, que residen y

¹⁵ Concretamente, el III Estudio Nacional sobre el Autónomo (pág. 21) realizado por realizado por *Infoautónomos* junto a la *Universidad de Granada* en noviembre de 2019 (accesible en: <https://www.infoautonomos.com/estudio-nacional-autonomo/>).

ejerzan normalmente su actividad en el territorio nacional y se hallen incluidos en alguno de los apartados siguientes (...)”

También en este marco legislativo se destaca el amparo de este grupo de trabajadores en el marco del Art 35.1. Por ejemplo, en el preámbulo de la Ley 20/2007, de 11 de julio, del Estatuto del trabajo autónomo, se afirma que:

“las referencias normativas al [trabajo autónomo] se hallan dispersas a lo largo de todo el Ordenamiento Jurídico (...) la Constitución, sin hacer una referencia expresa al trabajo por cuenta propia, recoge en algunos de sus preceptos derechos aplicables a los trabajadores autónomos. Así, el artículo 38 de la Constitución reconoce la libertad de empresa en el marco de una economía de mercado; el artículo 35, en su apartado 1, reconoce para todos los españoles el deber de trabajar y el derecho al trabajo, a la libre elección de profesión u oficio, a la promoción a través del trabajo y a una remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia (...) la propia Constitución así lo determina cuando se emplea el término «españoles» en el artículo 35 o el de «ciudadanos» en el artículo 41, o cuando encomienda a los poderes públicos la ejecución de determinadas políticas, artículo 40, sin precisar que sus destinatarios deban ser exclusivamente los trabajadores por cuenta ajena.”

Dicho de otra manera, la Ley 20/2007 afirma que tanto el Art 35 como el 38 son de aplicación a los trabajadores autónomos, pero limita la aplicación del Art 38 al cumplimiento de lo establecido en el Art 35.1, que no queda limitado a los “trabajadores por cuenta ajena”. Así mismo, esta ley insiste en la definición del trabajador autónomo como ‘persona física’ y no como ‘persona jurídica’ (artículo 1):

“La presente Ley será de aplicación a las personas físicas que realicen de forma habitual, personal, directa, por cuenta propia y fuera del ámbito de dirección y organización de otra persona, una actividad económica o profesional a título lucrativo, den o no ocupación a trabajadores por cuenta ajena.”

Continúa la citada ley afirmando en su Artículo 4, Derechos profesionales, el derecho de las personas que ejercen su profesión en la modalidad autónoma a las protecciones de no discriminación (Art 14 y 35 CE).

“1. Los trabajadores autónomos tienen derecho al ejercicio de los derechos fundamentales y libertades públicas reconocidos en la Constitución Española y en los tratados y acuerdos internacionales ratificados por España sobre la materia.

3. En el ejercicio de su actividad profesional, los trabajadores autónomos tienen los siguientes derechos individuales:

a) A la igualdad ante la ley y a no ser discriminados, directa o indirectamente, por razón de nacimiento, origen racial o étnico, sexo, estado civil, religión, convicciones, discapacidad, edad, orientación sexual, uso de alguna de las lenguas oficiales dentro de España o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.”

Añade en el Artículo 6. Derecho a la no discriminación y garantía de los derechos fundamentales y libertades públicas:

“1. Los poderes públicos deben garantizar la efectividad de los derechos fundamentales y libertades públicas del trabajador autónomo.

2. Los poderes públicos y quienes contraten la actividad profesional de los trabajadores autónomos quedan sometidos a la prohibición de discriminación, tanto directa como indirecta, de dichos trabajadores, por los motivos señalados en el artículo 4.3.a) de la presente Ley. La prohibición de discriminación afectará tanto a la libre iniciativa económica y a la contratación, como a las condiciones del ejercicio profesional.

3. Cualquier trabajador autónomo (...) que considere lesionados sus derechos fundamentales o la concurrencia de un tratamiento discriminatorio podrán recabar la tutela del derecho ante el orden jurisdiccional competente (...) mediante un procedimiento sumario y preferente.”

Es decir, que la legislación española otorga a las personas que ejercen su profesión en la modalidad de “trabajador autónomo”, los mismos derechos fundamentales y protecciones sociales que aplican a las personas físicas (Art 14 y 35). Por último, la anteriormente citada Ley 20/2007, afirma el derecho a un régimen de Seguridad Social, pero también la obligación de sustentarlo (Artículos 23, 24, y 25), en los cuales se recalca otra vez la prevalencia de los derechos vinculados a la naturaleza de persona física, y no jurídica, del trabajador autónomo:

“las personas que ejerzan una actividad profesional o económica por cuenta propia o autónoma tendrán derecho al mantenimiento de un régimen público de Seguridad Social, que les garantice la asistencia y las prestaciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad”

Por tanto, la legislación española en materia de Seguridad Social confirma que el trabajador autónomo tiene los derechos fundamentales propios de las personas, es decir, que es una persona física y que mantiene dicha condición durante el ejercicio de su profesión. Y la legislación tampoco deja dudas de que los derechos inherentes a la empresa se subordinan a los inherentes a la persona.

Adicionalmente, desde al menos el año 2013 las cuotas de la Seguridad Social de los trabajadores por cuenta propia se han venido estableciendo en cuantía casi idéntica a la que paga un trabajador que recibe el SMI, confirmando que el legislador impone cargas al trabajador por cuenta propia asumiendo que recibe unos ingresos iguales o superiores al SMI, pero sin establecer los mecanismos que precisamente contribuirían a lograr esa remuneración mínima.

Por ejemplo, el SMI en 2014 era de 645,3€ en 14 pagas, es decir 9.034,2 €/año. Si lo dividimos entre 12 meses, resulta una cuantía de 752,85€/mes; calculamos la sexta parte (752,85/6) y obtenemos 125,48 €, y si lo sumamos a la cuantía mensual (752,85+125,48) resulta una base mínima para los trabajadores asalariados de 878,33 €. La cifra es un 0,3% superior, es decir, prácticamente idéntica a la base mínima de 875,70 €/mes para autónomos establecida por la Ley 22/2013¹⁶.

Otro ejemplo de la prevalencia de los derechos y obligaciones vinculados a las personas físicas, y no a las personas jurídicas, de las personas que realizan trabajos de arquitectura se plasma con claridad en la *Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación*, en la cual se define la naturaleza de persona física de los principales puestos en el proceso edificatorio.

Concretamente, en el *Capítulo III*, la *Ley 38/1999*, definió los siguientes Agentes de la Edificación: el Promotor (Art. 9); el Projectista (Art. 10); el Constructor (Art. 11); el Director de Obra (Art. 12); el Director de la Ejecución de la Obra (Art. 13); las Entidades y los Laboratorios de Control de Calidad de la Edificación (Art. 14); los Suministradores de Productos (Art. 15) y los Propietarios y los Usuarios (Art. 16).

Y es fundamental que al definir las características del Projectista y Director de Obra, es decir, los dos papeles o roles que desempeñan principalmente los arquitectos en el proceso de edificación, la Ley 38/1999 explicitó que estas funciones necesariamente deben ser asumidas por personas físicas y que posean la titulación habilitante:

“Artículo 10. 2. Son obligaciones del projectista:

a) Estar en posesión de la titulación académica y profesional habilitante (...). En caso de personas jurídicas, designar al técnico redactor del proyecto que tenga la titulación profesional habilitante.”

Artículo 12. 3. Son obligaciones del director de obra:

a) Estar en posesión de la titulación académica y profesional habilitante (...). En caso de personas jurídicas, designar al técnico director de obra que tenga la titulación profesional habilitante.”

Es decir, según la ley 38/1999, una persona jurídica no puede asumir la redacción ni la dirección de la obra de un proyecto de arquitectura. Y es relevante destacar que son estas personas físicas que actúan como Projectista y como Director de Obra, las que asumen las elevadas responsabilidades (patrimoniales y penales) establecidas en el Art 17 de dicha ley, respondiendo incluso de los defectos que pudiera haber en proyectos subcontratados a otros contratistas, durante un plazo que alcanza los 10 años.

Existe numerosa legislación adicional que impone a los trabajadores por cuenta propia los deberes de las personas físicas. Por ejemplo, el trabajador por cuenta propia está obligado a pagar el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y no el Impuesto de Sociedades (es decir, el que pagan las personas jurídicas), siendo que los tipos impositivos de este último son mucho más reducidos.

La revisión muestra, por tanto, la existencia de una contradicción en el actual marco regulatorio español, que asigna a los trabajadores por cuenta propia los deberes de sostenimiento de los gastos del Estado (p. ej.,

¹⁶ Esto implica de manera tácita, que en base al principio de proporcionalidad en el sostenimiento de los gastos del Estado (Art 31 CE), el legislativo considera que el trabajador autónomo tiene al menos ingresos iguales o superiores al SMI. Es decir, el Legislativo asume de manera tácita la existencia de unos Honorarios Mínimos Equivalentes para el cálculo de la aportación de los autónomos en el sostenimiento de los gastos de la Seguridad Social.

aportaciones a la seguridad social; pago del IRPF), y elevadas responsabilidades de carácter personal (LOE), propias de las personas físicas, pero les niega los derechos consignados en los Arts. 14 y 35 de la Constitución.

Los tres apartados anteriores, confirman que el marco regulatorio vigente en España muestra la asunción tácita por parte de los Poderes Públicos Ejecutivo y Legislativo, de una equivalencia entre trabajadores asalariados y autónomos a la hora de repartir las cargas, y la existencia de un SMI que al ser explícito para los trabajadores asalariados les genera cargas pero también les provee beneficios, pero un SMI tácito para los trabajadores autónomos, que al no ser explícito, les genera cargas, pero les excluye de los beneficios.

¿En base a qué principio jurídico el Poder Ejecutivo y Legislativo español sostiene la igualdad entre individuos (i.e., trabajadores asalariados y autónomos) para establecer su obligación de contribuir al sostenimiento de los gastos del Estado (Seguridad Social, IRPF,...) pero la rompe a la hora de establecer su derecho a que su trabajo le permita satisfacer sus necesidades y sostener una familia, penalizando injustificadamente a las personas que ejercen su profesión por cuenta propia?

Pero además, el marco regulatorio de la Unión Europea hace décadas que consigna la aplicación de los principios de no discriminación a los trabajadores autónomos. Por ejemplo, en *la Directiva 86/613/CEE del Consejo, de 11 de diciembre de 1986 relativa a la aplicación del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres que ejerzan una actividad autónoma, incluidas las actividades agrícolas, así como sobre la protección de la maternidad*. Esta directiva no deja dudas en cuanto a la naturaleza de los trabajadores autónomos como personas, y por tanto, sujetos al precepto de no discriminación entre hombres y mujeres.

Esta Directiva, afirma en el prólogo que: *“Considerando que, en lo referente a las personas que ejercen una actividad autónoma, así como a sus cónyuges que participen en dicha actividad, conviene proseguir la aplicación del principio de la igualdad de trato mediante disposiciones concretas destinadas a responder a la situación específica de dichas personas”.*

Así mismo, la Directiva afirma que (Art.1): *“La presente Directiva va dirigida, de acuerdo con las disposiciones que siguen, a garantizar la aplicación, en los Estados miembros, del principio de la igualdad de trato entre hombres y mujeres que ejerzan una actividad autónoma o que contribuyan al ejercicio de dicha actividad (...)”*

Continúa la Directiva (Art. 2a) afirmando que afecta a: *“a los trabajadores autónomos, a saber, a toda persona que ejerza en las condiciones previstas por el Derecho nacional, una actividad lucrativa por cuenta propia, incluidos los agricultores y los miembros de profesiones liberales”*

Queda, por tanto, confirmado que, según el derecho de la Unión, los trabajadores autónomos también están sujetos al principio de no discriminación.

Por tanto, diferenciar entre trabajadores por cuenta ajena y trabajadores por cuenta propia, como si los segundos no poseyeran los derechos inherentes a las personas físicas, no deja de ser una mera ficción, que aparece en ciertas regulaciones, pero desaparece en otras. El actual marco regulatorio vigente en España presenta una importante contradicción interna que implica una ruptura del marco constitucional.

5 Caminos adelante. El concepto de Honorarios Mínimos Equivalentes.

Lo expuesto confirma la actual contradicción en el marco regulatorio español que implica la no existencia de honorarios mínimos y, que se presenta como una vulneración de derechos fundamentales de los trabajadores por cuenta propia. Esta no existencia de honorarios mínimos, que vino a romper la equivalencia entre honorarios y salarios que planteó la legislación promulgada entre 1905 y 1997, se presenta como una anomalía que puede y debe ser resuelta mediante el rediseño de dicho marco.

La solución pasa por recuperar dicha equivalencia que se deduce del marco constitucional y legislación actual. Dado que el Salario Mínimo Interprofesional y los Salarios de Convenio han venido a definir las cifras que responden a los derechos de los trabajadores por cuenta ajena y han sido acordadas por los agentes sociales, la equivalencia puede ser recalculada en los términos que establecía el Tarifa VIII del Decreto 2512/1977, simplemente aplicando el camino inverso.

Esta tarifa VIII establecía que *el salario a percibir en trabajos por cuenta ajena se obtiene como los honorarios que el arquitecto recibiría en el caso de realizar el trabajo por cuenta propia, menos los gastos que el arquitecto asumiría en caso de trabajar por cuenta propia (seguros de responsabilidad civil, seguridad social, gastos corrientes, gastos de visado....) que asume la empresa en esa relación.*

Por tanto, hay que realizar el mismo cálculo pero a la inversa, es decir, partiendo del SMI y Salarios de Convenio (el superior que aplique a cada trabajo concreto), que deben ser incrementados con los gastos que en la relación por cuenta ajena asume la empresa y en el trabajo por cuenta propia asume el trabajador (gastos corrientes, cotizaciones a la seguridad social, periodo de vacaciones pagado, seguros de responsabilidad civil, gastos de colegiación, gastos de visado, etc...).

Implica abandonar el concepto de Honorarios Mínimos Profesionales, que establecían los colegios de arquitectos de manera autónoma y a partir de los cuales calculaban unos salarios equivalentes, para implementar el de Honorarios Mínimos Equivalentes, calculados a partir de los valores de los salarios ya establecidos y acordados entre los agentes sociales.

La implantación de este sistema de Honorarios Mínimos Equivalentes carecería de efecto alguno en el caso de que los profesionales en la modalidad autónoma superen con sus ingresos a los profesionales equivalentes en la modalidad asalariado, por lo que en ningún caso implicaría discriminación positiva.

Lograr este cambio legislativo para eliminar la contradicción del marco regulatorio actual se presenta como un importante reto de los arquitectos para superar la situación actual y garantizar la calidad de su trabajo en el futuro más inmediato. Para ello, conviene tener en cuenta dos cuestiones que pueden ayudar a resolverlo:

La primera es que las principales instituciones de la Unión Europea, las españolas todavía se resisten, llevan ya varios años promulgando legislación (e. g.: *Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo de 28 de junio de 2018 relativa al test de proporcionalidad antes de adoptar nuevas regulaciones de profesiones*) o emitiendo jurisprudencia (e. g., el TJUE en su sentencia 562/2019) que ha venido a confirmar el efecto negativo y desproporcionado que ha tenido la eliminación de los honorarios mínimos y, que su reintroducción justificada y modulada, es aceptable y no necesariamente supone una minoración de la libre competencia ni de la libertad de empresa.

La segunda, es que no es un reto que los arquitectos tengamos necesariamente que enfrentar solos. La inmensa mayoría de las personas que trabajan por cuenta propia en España (y en Europa), son discriminadas por el actual marco regulatorio y, previsiblemente, estarán dispuestas a apoyar cualquier iniciativa para su corrección.

6 Bibliografía

Alcaide, Antonio (1923) La crisis de la profesión. La construcción moderna, Año XXI—Nº 7. Madrid, 1 6 Abril 1923.

Consejo de la Unión Europea (1986) Directiva 86/613/CEE del Consejo, de 11 de diciembre de 1986 relativa a la aplicación del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres que ejerzan una actividad autónoma, incluidas las actividades agrícolas, así como sobre la protección de la maternidad.
<http://data.europa.eu/eli/dir/1986/613/oj>

Cortes Generales de España (1931) Constitución Española

Cortes Generales de España (1978) Constitución Española

Cortes Generales de España (1980). Ley 8/1980, de 10 de marzo, del Estatuto de los Trabajadores.

Cortes Generales de España (1997) Ley 7/1997, de 14 de abril, de medidas liberalizadoras en materia de suelo y de Colegios profesionales. <https://www.boe.es/eli/es/l/1997/04/14/7/con>

Cortes Generales de España (1999) Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación.
<https://www.boe.es/eli/es/l/1999/11/05/38/con>

Cortes Generales de España (2007) Ley 20/2007, de 11 de julio, del Estatuto del trabajo autónomo.
<https://www.boe.es/eli/es/l/2007/07/11/20/con>

Cortes Generales de España (2009) Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio.
<https://www.boe.es/eli/es/l/2009/12/22/25/con>

Cortes Generales de España (2022) Ley 9/2022, de 14 de junio, de Calidad de la Arquitectura. <https://www.boe.es/eli/es/l/2022/06/14/9/con>

Dirección General de Trabajo (2019) Resolución de 7 de octubre de 2019, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica el XIX Convenio colectivo del sector de empresas de ingeniería y oficinas de estudios técnicos

Fuero del Trabajo (1938)

Infoautónomos (2019) III Estudio Nacional sobre el Autónomo. <https://www.infoautonomos.com/estudio-nacional-autonomo/>

Instituto de Reformas Sociales (1900) Ley de 30 de Enero de 1900 acerca de los accidentes del trabajo.

Jefatura del estado (1942) Ley de 16 de octubre de 1942 por la que se establecen normas para regular la elaboración de las reglamentaciones de trabajo.

Jefatura del estado (1976) Ley 16/1976, de 8 de abril, de Relaciones Laborales.

Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes (1931) Estatutos para el Régimen y Gobierno de los Colegios de Arquitectos. Gaceta de Madrid, Núm. 165

Ministerio de la Vivienda (1977) Real Decreto 2512/1977, de 17 de junio, por el que se aprueban las tarifas de honorarios de los Arquitectos en trabajos de su profesión. <https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1977-23971>

Ministerio de Trabajo y Previsión (1931) Ley relativa al contrato de trabajo (Gaceta de Madrid, Núm. 326 22 Noviembre 1931)

Ministerio de Trabajo (1953) Decreto 55 / 1953 de 17 de enero sobre establecimiento de salarios mínimos y su conexión con los establecidos por convenios colectivos sindicales o mejoras voluntarias

Ministerio de Trabajo (1966). Decreto 907/1966, de 21 de abril, aprobando el texto articulado primero de la Ley 193/1963, de 25 de diciembre, sobre Bases de la Seguridad Social.

Ministerio de Trabajo (1970). Decreto 2530/1970, de 20 de agosto, por el que se regula el régimen especial de la Seguridad Social de los trabajadores por cuenta propia o autónomos

Parlamento Europeo (2018) Directiva (UE) del Parlamento Europeo y del Consejo de 28 de junio de 2018 relativa al test de proporcionalidad antes de adoptar nuevas regulaciones de profesiones

Presidencia de Gobierno (1931). *Decreto disponiendo quede atribuida a la competencia exclusiva del Ministerio de Trabajo y Previsión la propuesta, aplicación e inspección de las leyes del trabajo en todos los ramos de la actividad nacional, incluso en los servicios públicos de transportes y comunicaciones y en toda clase de obras públicas (en Gaceta de Madrid, 9 de Mayo 1931)*

Presidencia del Consejo de Ministros (1905) Real decreto de 21 de noviembre de 1905 aprobatorio de las adjuntas tarifas de honorarios que deberán percibir los Arquitectos por los diferentes trabajos de su profesión.

Presidencia del Consejo de Ministros (1922). Real decreto de 1 de diciembre de 1922 aprobatorio de las adjuntas tarifas de honorarios que deberán percibir los Arquitectos por los diferentes trabajos de su profesión (Gaceta de Madrid de 3 de diciembre).

Presidencia del Consejo de Ministros (1929) Real Decreto Núm. 2.653 de 27 de diciembre de 1929

Tribunal Constitucional (1984) Sentencia 31/1984, de 7 de marzo.

Tribunal Constitucional (1989) Sentencia 90/1989, 11 de Mayo de 1989

Tribunal de Justicia de la Unión Europea (2019). Sentencia 562/2019

Unión Europea (2000) Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea